



Pemetaan Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment)

Kerangka Bahasan

Sistem Kendali Kecurangan
Manajemen Risiko
Penetapan Konteks
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Evaluasi Risiko
Penanganan Sisa Risiko

Sistem Kendali Kecurangan

Unsur SPI:

- lingkungan pengendalian,
- pemetaan risiko,
- aktivitas pengendalian,
- informasi dan komunikasi, dan
- pemantauan.

Sistem Kendali Kecurangan

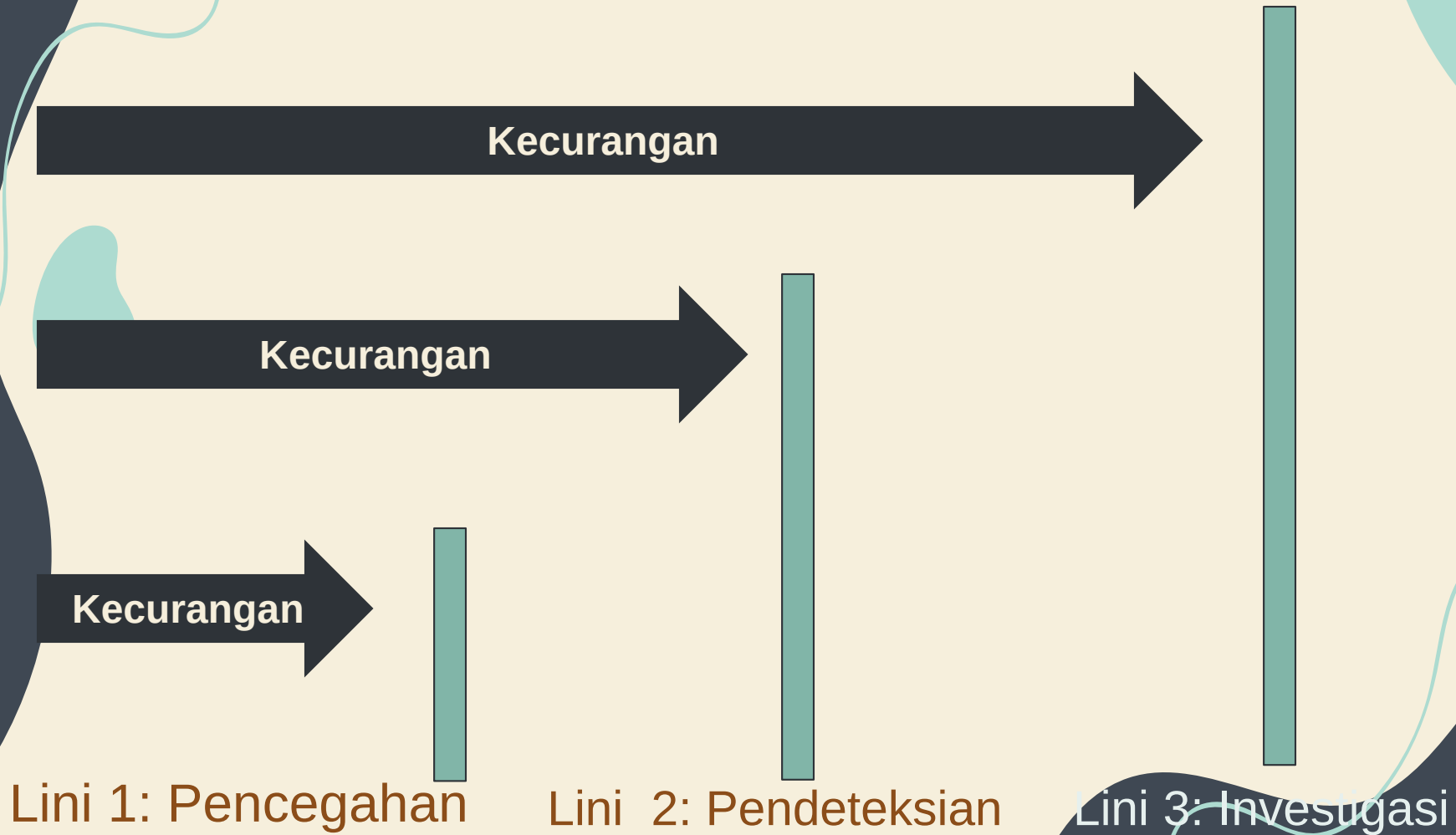
Hubungan Sistem Kendali Kecurangan dengan Sistem Pengendalian Intern



Sistem Kendali Kecurangan

merupakan penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern, namun dengan fokus lebih tajam dan mendalam pada risiko kecurangan.

Sistem Kendali Kecurangan



Sistem Kendali Kecurangan

Attributes / piranti:

- Kebijakan pengendalian kecurangan,
- Manajemen risiko kecurangan,
- Kepedulian terhadap kecurangan,
- Kebijakan pelaporan kecurangan,
- Standar investigasi,
- Pelaporan kepada aparat penegak hukum,
- Penegakan disiplin standar perilaku

Sistem Kendali Kecurangan



Faktor Penentu Keberhasilan

- ☐ Kepemimpinan
- ☐ Budaya Anti Kecurangan
- ☐ Tata Kelola
- ☐ Regulasi dan kebijakan

Kepemimpinan

- Memberikan dukungan dan komitmen tinggi pada pengendalian kecurangan
- Perilaku pimpinan mencerminkan perilaku yang anti korupsi

Budaya Anti Kecurangan

- Lingkungan pengendalian anti kecurangan yang kuat akan menciptakan Budaya yang mendasarkan diri pada prinsip budaya organisasi yang etis (*ethical organizational culture*).
- Budaya organisasi yang etis ditandai dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*) serta budaya berkinerja tinggi (*high performing culture*).

Tata Kelola

- Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur suatu entitas dalam melaksanakan mandatnya sangat berpengaruh dalam pengendalian Kecurangan.
- Prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan / Keadilan merupakan prinsip yang memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko kecurangan pada suatu entitas .

Regulasi dan Kebijakan

- Perilaku kecurangan merupakan satu tindakan yang merugikan pihak lain sehingga dalam satu negara hukum, perilaku curang tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang menetapkan tindakan-tindakan kecurangan tertentu sebagai berbagai bentuk tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara kepada para pelakunya.
- Kebijakan Pengendalian Kecurangan merupakan komitmen Pimpinan tertinggi suatu entitas dalam menghadapi risiko kecurangan

Pengembangan Strategi



Pengembangan Strategi

Strategi penguatan merupakan upaya untuk mengambil pelajaran dari setiap tahapan guna peningkatan sistem pada setiap tahapan.

Sistem Kendali – Strategi Penguatan Sistem

Sistem Kendali Kecurangan dipayungi dengan Sistem Informasinya akan memudahkan implementasi dari Sistem Kendali Kecurangan.



Sistem Kendali – Strategi Pencegahan

Sistem Kendali – Strategi Pendeteksian

Keberhasilan mengendalikan kecurangan ditentukan dengan pendekatan sistematis yang mengacu kepada proses kecurangan. Pendekatan pencegahan, pendeteksian, dan investigasi berkaitan langsung dengan proses kecurangan yang diawali tindak penyimpangan, penyembunyian, dan penggunaan hasil kecurangan.

Sistem Kendali – Strategi Respon

Pengembangan Strategi

Strategi Pencegahan

Berbagai upaya yang digunakan untuk mencegah Pimpinan dan, Pejabat struktural dan fungsional, serta Pegawai lain pada suatu entitas melakukan tindak kecurangan.

- untuk memahami arti kecurangan,
- untuk mengetahui sikap organisasi dalam menghadapi kecurangan,
- untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya apabila melihat atau menjumpai kasus yang diindikasikan sebagai tindak kecurangan.

Pencegahan

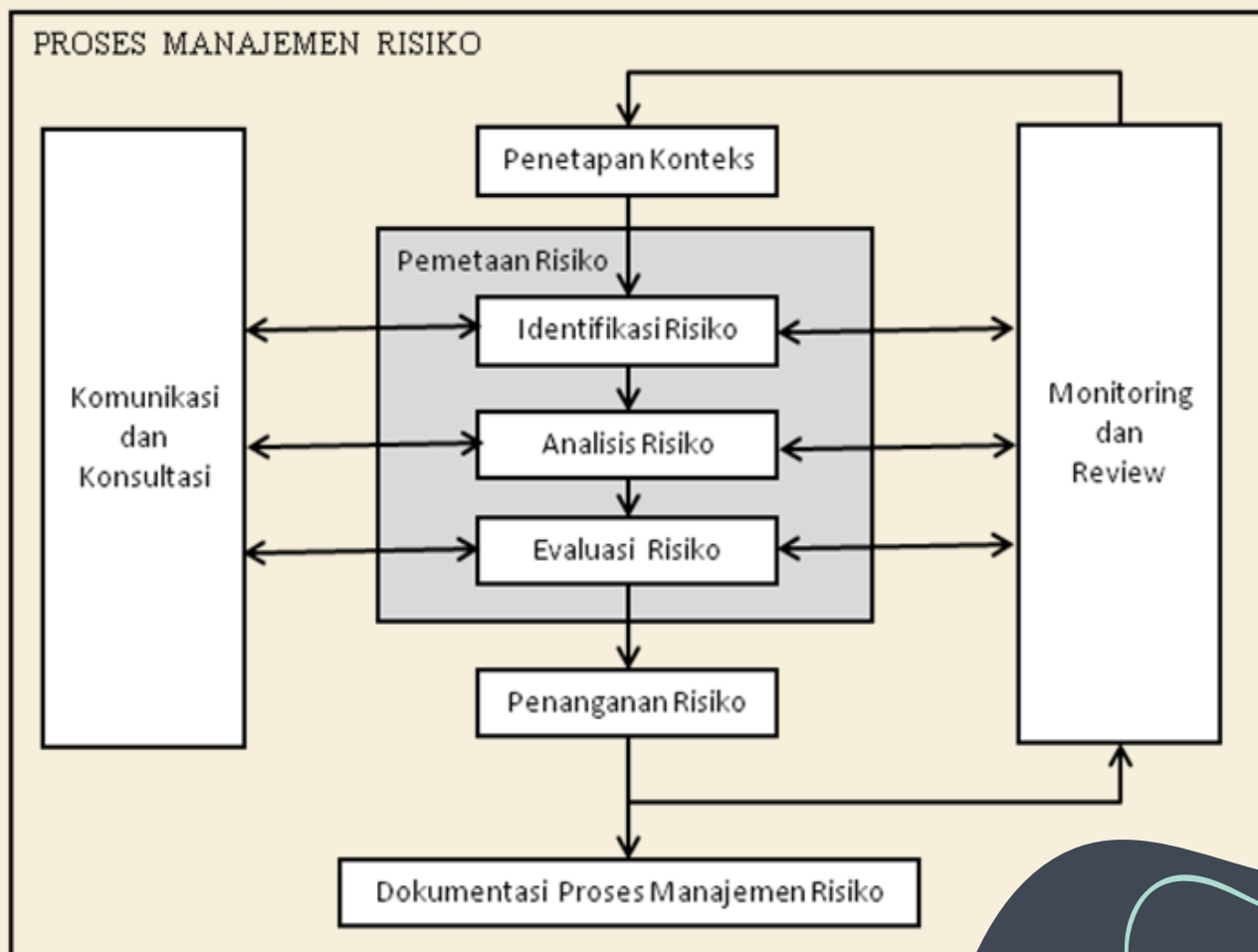
- Manajemen Risiko Kecurangan
- Struktur Pertanggungjawaban
- Kepedulian terhadap Kecurangan

Manajemen Risiko

merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola seluruh risiko dalam suatu organisasi dan memberdayakan semua fungsi manajemen secara terintegrasi, serta meletakkan tanggungjawab pada semua pemilik risiko.

Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko Kecurangan:



Struktur Pertanggungjawaban

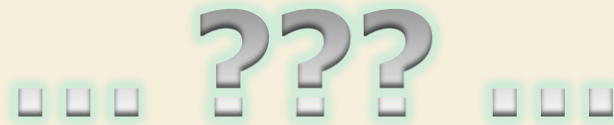
- Tanggung jawab yang tak terpisahkan dalam mengendalikan kecurangan harus terdefinisikan secara tegas dan dipahami dengan jelas oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di entitas.
- Pejabat entitas harus menyadari ada tidaknya kecurangan yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup bidang tanggung jawab mereka.
- Hal ini perlu disampaikan kepada semua tingkatan bahwa mereka harus menyadari tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka dalam hal melaksanakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Kepedulian terhadap kecurangan

- Adanya kepedulian yang bersifat universal terhadap kecurangan di dalam entitas akan memberi dampak signifikan terhadap strategi pencegahan.
- Kepedulian tersebut berasal dari internal entitas, mulai dari Pimpinan entitas, Pejabat struktural dan fungsional, hingga Pegawai entitas yang berada pada tingkatan yang paling rendah.

Kepedulian terhadap kecurangan

- Selanjutnya, kepedulian para pemangku kepentingan terhadap kecurangan akan secara utuh melengkapi upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan di dalam seluruh kegiatan entitas.



Apakah pegawai dan pejabat entitas sudah memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap risiko kecurangan ?

Apakah pemangku kepentingan entitas sudah memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kecurangan ?

Pengembangan Strategi

Strategi Pendeteksian

Mengantisipasi gagalnya upaya strategi pencegahan.

- sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini terjadinya tindak kecurangan,
- deteksi dini tersebut perlu disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kecurangan, melalui satu mekanisme pelaporan kecurangan yang tepat agar dapat segera direspons dan ditindaklanjuti.

Pendeteksian

- *Whistleblowing System*
- *Whistleblower Protection*

WB System

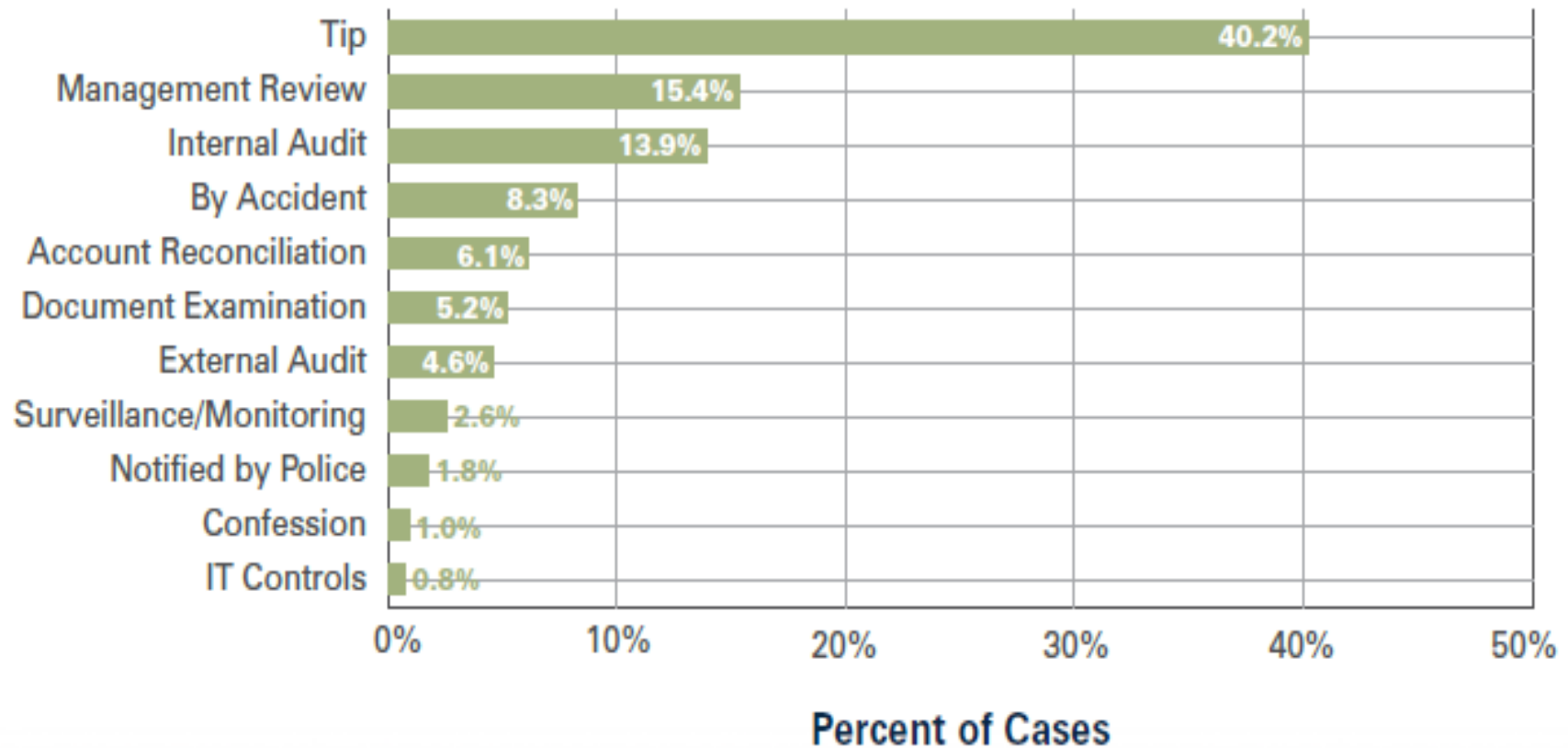
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE, strategi atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah

- Pengaduan atau pelaporan kecurangan,
- Reviu oleh manajemen,
- Hasil pemeriksaan internal auditor,
- Ditemukan secara kebetulan,
- Pelaksanaan rekonsiliasi akun,
- Hasil audit eksternal auditor,
- Monitoring,
- Pengakuan pelaku,
- Kontrol atas IT

Survey sumber awal pendeteksian Kecurangan

Initial Detection of Occupational Frauds

Detection Method



WB System

faktor yang perlu diperhatikan karena menghambat penerapan kebijakan pelaporan kecurangan:

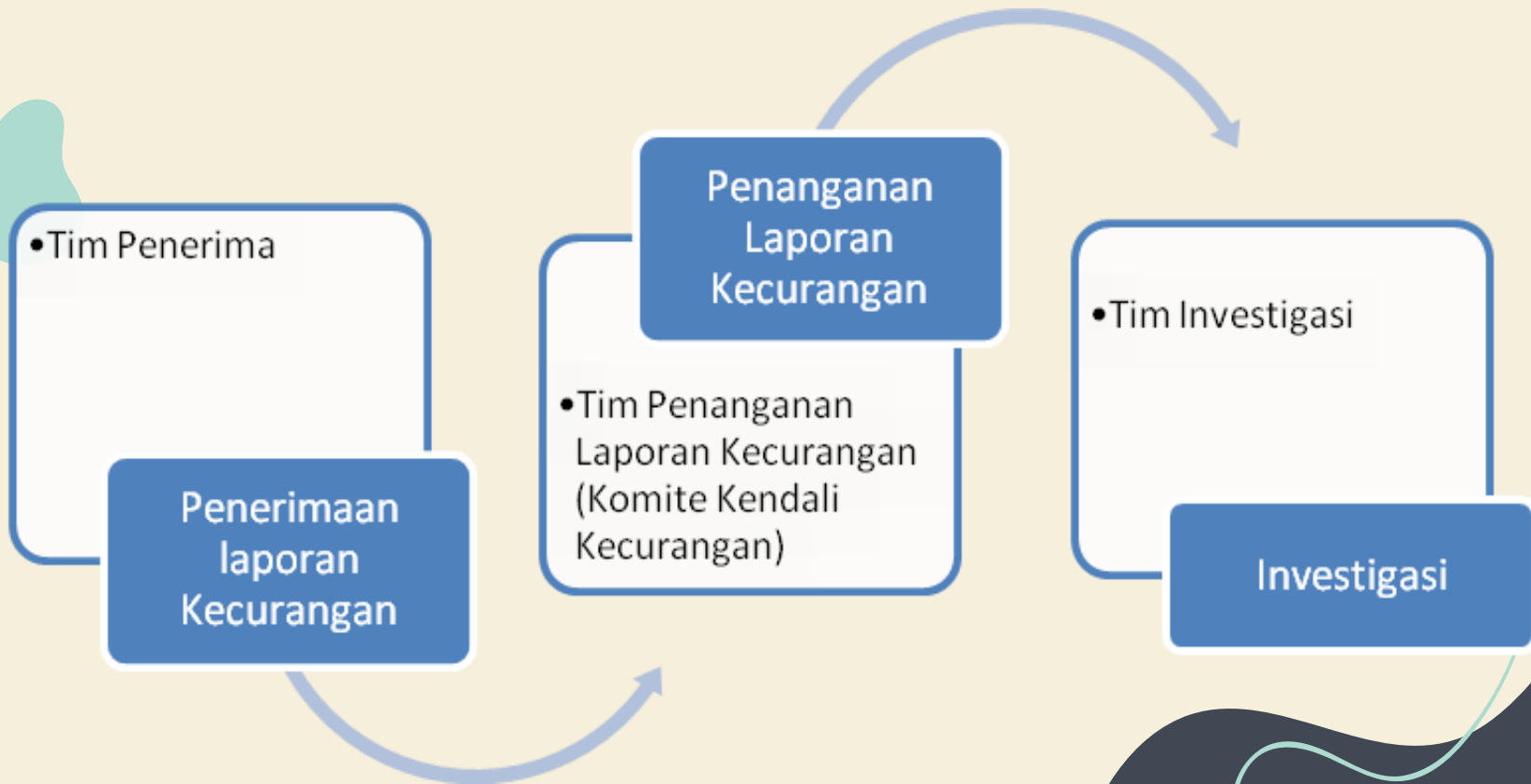
- Budaya antipati,
- Keterlibatan atasan langsung dalam pelaporan kecurangan,
- pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa indikasi kecurangan yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti atau bahkan mendapat perlakuan negatif dan dicap sebagai *"troublemakers"*,
- Kesenjangan yang besar antara pejabat senior dengan pegawai,
- Ketidakjelasan tentang rujukan dan / atau tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang.

WB Protection

Kegagalan dalam melindungi pelapor sering mengakibatkan tidak terungkapnya kecurangan yang dilaporkan.

Hasil riset menunjukkan bahwa pelapor kecurangan umumnya enggan melaporkan adanya kecurangan yang terjadi karena takut adanya ancaman atau tindakan balasan dari pelaku kecurangan

Proses Pelaporan Indikasi Kecurangan



Pengembangan Strategi

Strategi Respon

Untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan mengenai indikasi tindak kecurangan.

Pemeriksaan awal oleh orang dengan kompetensi dan pengalaman memeriksa kecurangan memberikan jaminan yang memadai bahwa setiap laporan indikasi kecurangan yang diterima ditindak lanjuti melalui proses yang benar dan tepat.

Merupakan upaya sistematis untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup agar seluruh fakta yang sebenarnya dapat diungkap.

Respon

- Investigasi
- Pelaporan kepada Aparat penegak Hukum
- Penegakan Standar Disiplin

Investigasi

Pelaksanaan investigasi yang terkoordinasi dengan baik dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai fakta yang sesungguhnya, sehingga dapat diungkap:

- siapa saja yang menjadi pelaku kecurangan,
- jumlah kerugian yang diderita,
- unsur-unsur pelanggaran hukum yang diduga terjadi,
- kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian kecurangan maupun sistem pengendalian intern yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Investigasi

Alat bukti:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Bukti surat
- Petunjuk
- Pengakuan terdakwa

Investigasi

- Bagi investigator entitas, setiap pelaksanaan investigasi harus diasumsikan bahwa kasus tersebut diakhiri dengan proses hukum yang berlaku.
- Untuk itu, pelaksanaan investigasi sedapat mungkin dilakukan sedemikian rupa agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti yang nantinya dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai alat bukti yang diterima secara hukum acara.

Pelaporan kepada APH

- Pimpinan entitas harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan tindak lanjut atas hasil investigasi, baik yang berupa proses hukum maupun perbaikan sistem yang direkomendasikan.
- Untuk menjamin kelanjutan proses tindak lanjut proses hukum, ada nota kesepahaman antara organisasi dengan Aparat Penegak Hukum dan juga dilakukan monitoring atas pelaksanaan proses hukum kasus kecurangan yang dilaporkan.

Pelaporan kepada APH

Simpulan tahap akhir investigasi:

- memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi,
- tidak dapat dibuktikan memenuhi tindak pidana korupsi, namun dapat merupakan pelanggaran hubungan perdata,
- Tidak dapat dibuktikan memenuhi unsur hukum pidana maupun pelanggaran hukum perdata, namun memenuhi kriteria pelanggaran aturan perilaku atau hukum administrasi kepegawaian.

Pelaporan kepada APH

Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum hanya dapat dilakukan sesuai dengan sistem hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku

Pelaporan kepada APH

Aparat penegak hukum yang dapat melanjutkan proses hukum:

- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kejaksaan Republik Indonesia

Penegakan Standar Disiplin

harus senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar perilaku dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan pimpinan entitas untuk bertanggung jawab memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Pengembangan Strategi

Strategi Penguatan Sistem

Upaya untuk memperbaiki sistem pengendalian intern serta memperkuat piranti pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Sumber:

- Laporan hasil investigasi
- Laporan Review berkala oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam pengendalian kecurangan.

Temuan Investigasi

- Memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
- Tidak dapat dibuktikan memenuhi tindak pidana korupsi.
- Tidak memenuhi unsur hukum pidana maupun pelanggaran hukum perdata, namun memenuhi kriteria pelanggaran aturan standar perilaku atau hukum administrasi kepegawaian,
- Terdapat kemungkinan untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian,
- Terdapat indikasi kecurangan terjadi secara meluas, sehingga perlu dilakukan perluasan ruang lingkup yang harus diinvestigasi,
- Perlu dilakukan perbaikan dalam proses bisnis entitas,
- Perlu dilakukan perbaikan dalam pengendalian intern entitas.

Monitoring

Salah satu aspek penting dalam mengimplementasikan Sistem Kendali Kecurangan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan-temuan, baik tindak lanjut berupa proses hukum maupun berupa perbaikan dan peningkatan atas kelemahan dalam pengendalian intern.

Informasi Pendukung

- Pengendalian kecurangan dapat lebih proaktif dengan membangun pusat informasi dan aplikasi berbasis *web* atau internet.
- Pusat informasi dan aplikasi berbasis *web* ini berisi informasi tentang pengendalian kecurangan yang menyeluruh, termasuk informasi tentang dampak dan konsekuensinya.

Informasi Pendukung

- Dengan media berbasis web, seluruh karyawan dapat mengakses informasi tentang sistem kendali kecurangan dari manapun dan kapanpun sehingga mereka dapat menerima informasi dengan baik (*well informed*) tentang kecurangan, etika-etika, dan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku curang.
- Hal ini merupakan salah satu proses penguatan (*enhancement*) sistem kendali kecurangan.



MANAJEMEN RISIKO

Risiko



Manajemen Risiko

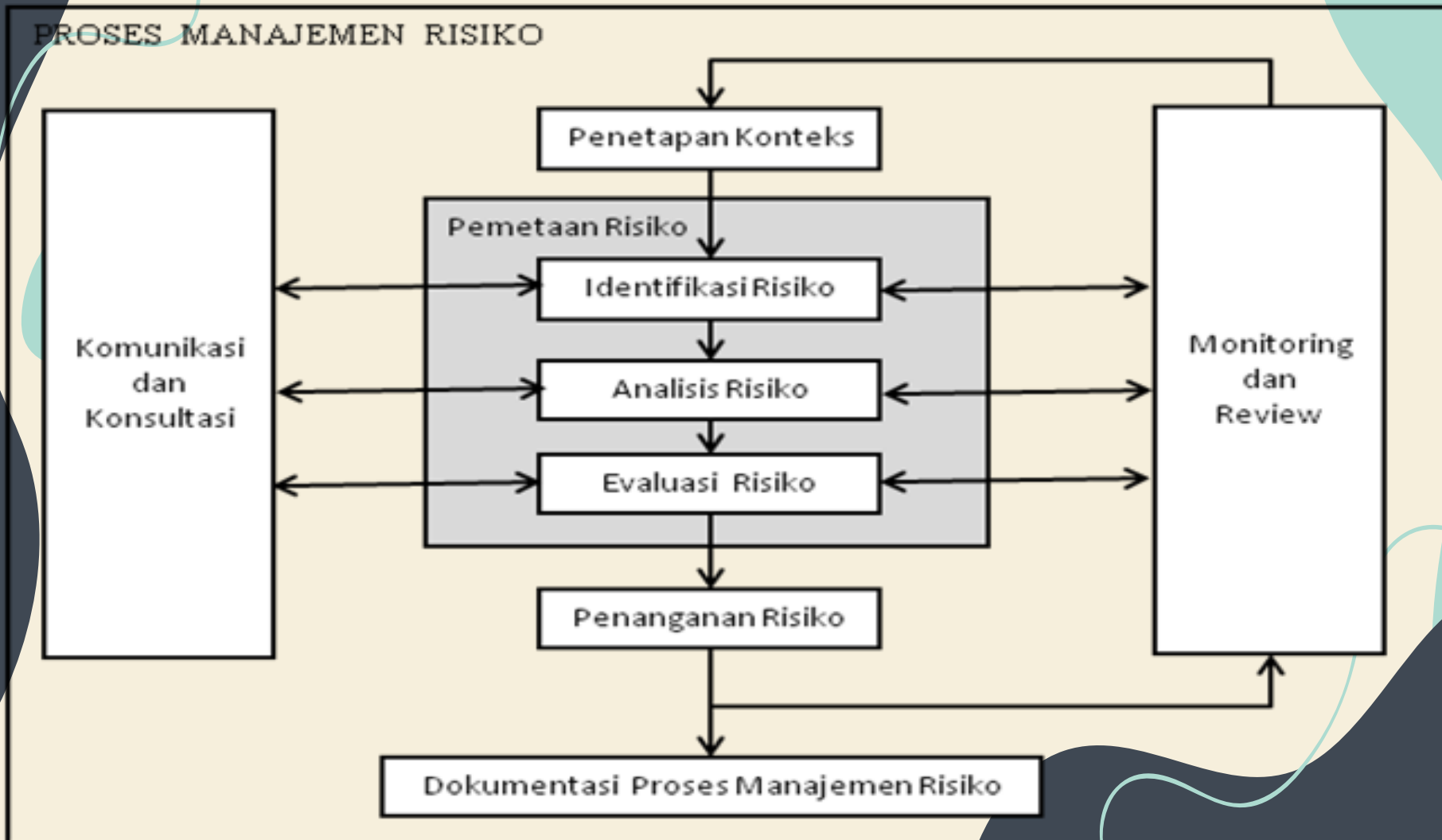
Manajemen risiko merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola seluruh risiko dalam suatu organisasi dengan memberdayakan semua fungsi manajemen risiko secara terintegrasi, serta meletakkan tanggungjawab pada semua pemilik risiko.

Proses manajemen risiko kecurangan, khususnya pemetaan atas risiko kecurangan, harus dilihat dalam dimensi risiko secara luas dan komprehensif.

Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan manajemen risiko dalam mengelola risiko kecurangan, maka Manajemen entitas harus dapat secara tepat **melakukan identifikasi** atas semua risiko kecurangan yang ada, **mengukur tingkat kemungkinan keterjadiannya**, dan **dampak yang akan dialami entitas** apabila kecurangan tersebut terjadi, serta **upaya-upaya memitigasi** risiko kecurangan tersebut.

Proses Manajemen Risiko



Manajemen Risiko

- Penetapan Konteks
- Pemetaan Risiko
- Penanganan Risiko
- Dokumentasi Proses Manajemen Risiko
- Komunikasi dan Konsultasi
- Monitoring dan Review

Penetapan Konteks

- ❑ Mengartikulasikan tujuan pengelolaan risiko kecurangan dalam perspektif tujuan dan kegiatan operasional entitas.
- ❑ Mempertimbangkan risiko kecurangan yang terjadi di lingkup internal dan eksternal, seperti halnya aspek yang relevan dengan operasi maupun potensi kecurangan secara internasional.
- ❑ Dapat mempertimbangkan risiko kecurangan yang mungkin terjadi di masa depan

Pemetaan Risiko

Pemetaan Risiko Kecurangan merupakan inti proses Manajemen Risiko Kecurangan meliputi:

- Identifikasi Risiko Kecurangan,
- Analisis Risiko Kecurangan, dan
- Evaluasi Risiko Kecurangan.

Identifikasi Risiko

- untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko kecurangan yang melekat di setiap aktivitas fungsional maupun di masing-masing jabatan dalam organisasi, yang berpotensi merugikan organisasi.
- Daftar seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut merupakan profil risiko entitas.

Analisis Risiko

- ❑ Ada risiko yang sangat mungkin terjadi (*possible*), ada juga yang kemungkinan terjadinya sangat kecil (*remote*).
- ❑ Selain kemungkinan terjadinya, konsekuensi atas terjadinya risiko tersebut juga perlu diukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikan dari risiko kecurangan tersebut.

Analisis Risiko

Harus mempertimbangkan penyebab dan sumber keterjadian kecurangan, pengaruh negatifnya, serta tingkat kemungkinan timbulnya pengaruh negatif yang ada

Evaluasi Risiko

- Penanganan lebih lanjut ditentukan setelah dilakukan penentuan tingkat risiko, kendali intern yang dirancang untuk memitigasi risiko tersebut, serta evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kendali intern tersebut.

Penanganan Risiko

- Melalui evaluasi risiko, akan dapat ditentukan risiko kecurangan yang memiliki sisa risiko (*Residual Risk*) sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.
- Akhirnya dapat dirancang jenis penanganan yang tepat untuk memitigasi sisa risiko tersebut.

Dokumentasi Proses Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen risiko harus dapat ditelusuri kembali

Komunikasi dan Konsultasi

- Proses manajemen risiko kecurangan yang efektif memerlukan komunikasi dan konsultasi dengan para karyawan, sebagai pihak internal, dan dengan para pemangku kepentingan eksternal yang relevan di semua tingkatan.
- Komunikasi tersebut mencakup isu-isu yang berkaitan dengan risiko itu sendiri, penyebab, dampaknya (jika diketahui), dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasinya.

Monitoring dan Review

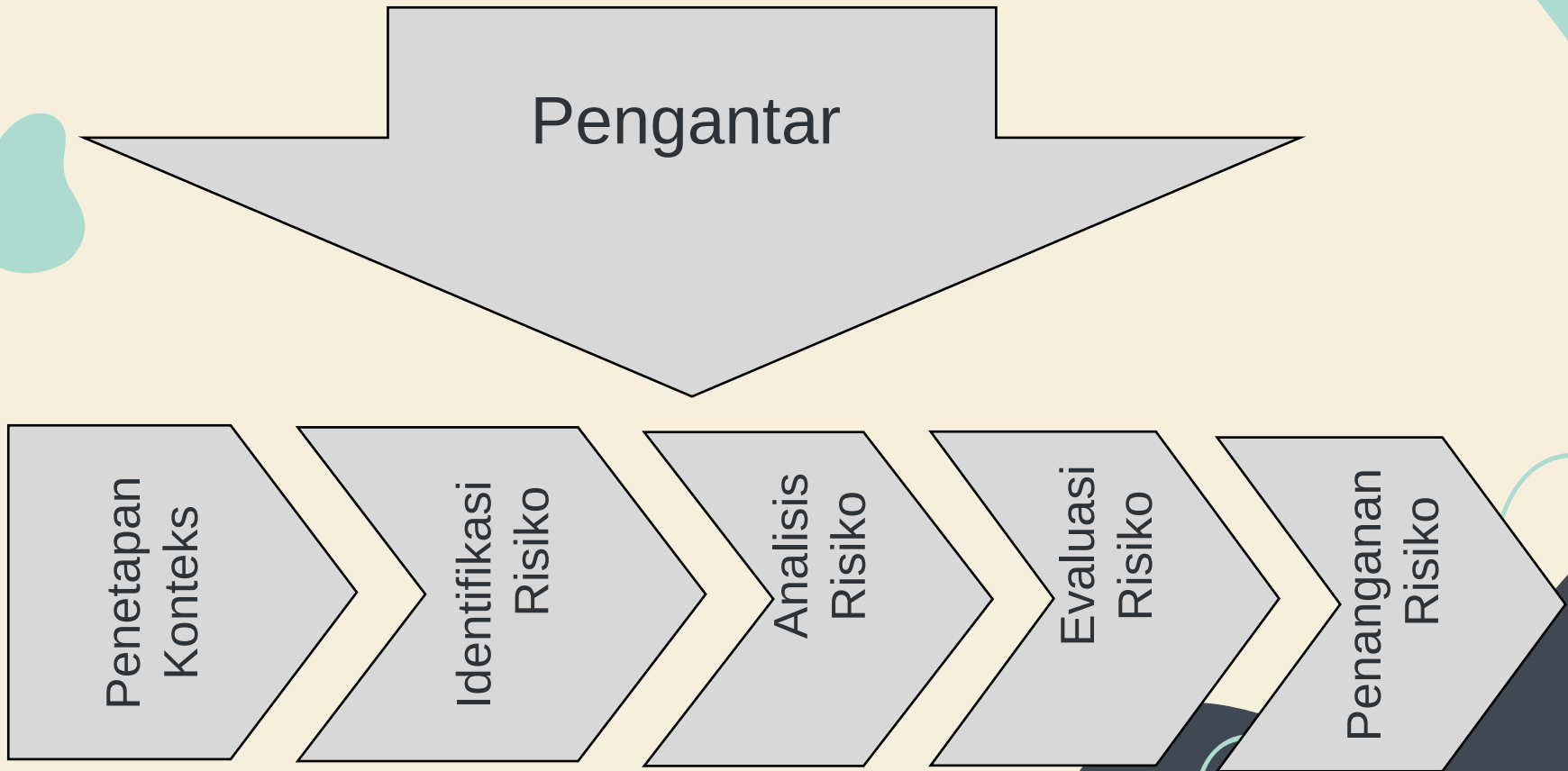
- Secara periodik dan berkesinambungan entitas harus melakukan pemantauan (*monitoring*) dan reviu atas pengelolaan Risiko Kecurangannya.
- Evaluasi terhadap besaran risikonya, terutama yang bersifat material dan / atau yang berdampak signifikan pada kinerja entitas.

Pemetaan Risiko Kecurangan

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pemetaan risiko kecurangan, yaitu:

- Pelaksanaan proses dan prosedur pemetaan oleh pihak independen,
- Survey kecurangan – melalui kuestioner yang dirancang khusus untuk keperluan tersebut,
- Workshop,
- Kombinasi ketiga metode tersebut di atas

Tahapan Pembelajaran





PENETAPAN KONTEKS KECURANGAN

Organisasi

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR SATUAN KERJA

Tugas Satuan Kerja

Struktur Organisasi

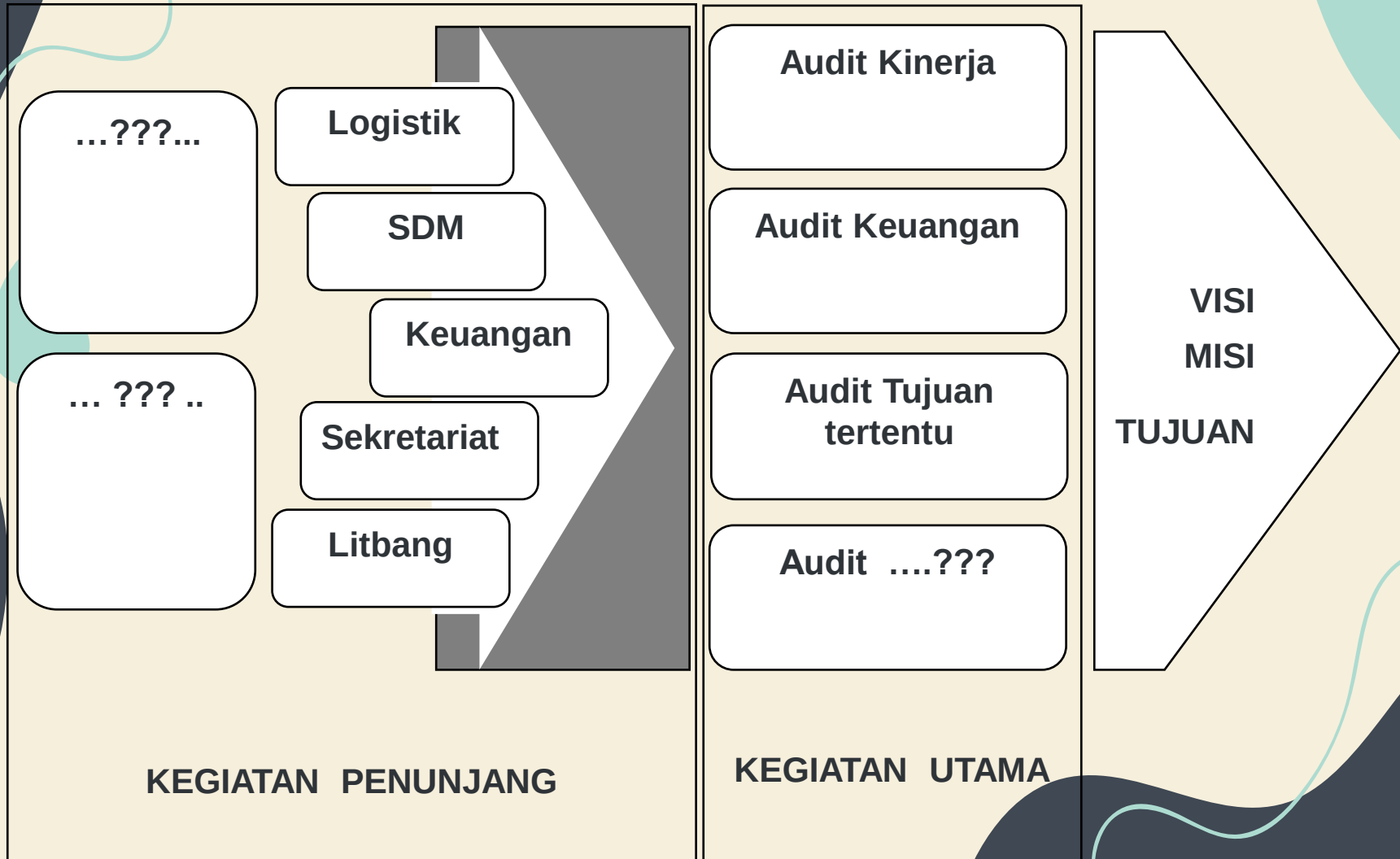
Penetapan Konteks Kecurangan

Melalui penetapan konteks, satker mengartikulasikan tujuan pengelolaan risiko kecurangan dari tujuan organisasi serta mendefinisikan parameter-parameter eksternal dan internal yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola risiko kecurangan, dan menetapkan lingkup serta kriteria risiko kecurangan untuk proses selanjutnya.

Kegiatan Satker

Penyelenggaraan kegiatan di masing-masing unit / satuan kerja tersebut pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu **penyelenggaraan kegiatan utama** dan **penyelenggaraan kegiatan penunjang**.

Contoh Gambaran Kegiatan



Dokumentasi Penetapan Konteks

Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia

Nama Satuan Kerja:

Penetapan Konteks Pemetaan Risiko Kecurangan				
A. KEGIATAN UTAMA				
1.				
2.				
3.				
B. KEGIATAN PENUNJANG				
1.				
2.				
3.				



IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN

Risiko Kecurangan

Fraud didefinisikan sebagai :

embracing all multivarious means which human ingeunity can devise, and whice are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning or dissembling, and any unfair way by which another is cheated .

Risiko Kecurangan

Berdasarkan *fraud tree* terdapat tiga cabang dari fraud, yaitu:

- ☐ Kecurangan penyajian LK
- ☐ Penyalahgunaan aset
- ☐ Korupsi

Risiko Kecurangan

Alasan melakukan kecurangan LK:

- keinginan manajemen untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik, manakala bonus mereka didasarkan kepada kinerja entitas yang digambarkan dalam laporan keuangan,
- guna memperoleh sumber dana yang lebih baik,
- menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengelola kegiatan entitas,

Karakteristik Penyalahgunaan Aset

Karakteristik	Uraian
Definisi	Pencurian aset atau penggunaan aset secara tidak sah
Pelaku	Pejabat dan karyawan, baik yang berstatus pegawai negeri maupun bukan
Yang dirugikan	Entitas atau Keuangan negara
Yang diuntungkan	Pelaku kecurangan, baik secara langsung maupun tidak langsung
Kaitannya dengan pengendalian intern	Memiliki kaitan langsung, baik berupa ketidakefektifan dalam unsur pengendalian intern maupun pengabaian dalam penerapan pengendalian intern
Materialitas atau signifikansinya	Dapat bernilai material atau tidak material, dan bersifat signifikan atau tidak signifikan.

Korupsi

Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) terjadi saat seorang pegawai memiliki kepentingan ekonomis dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerjanya.

Korupsi

Hibah / hadiah tidak legal, merupakan pemberian sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis kepada pegawai tanpa niat untuk mempengaruhi keputusan si pegawai.

Korupsi

Suap didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi keputusan pegawai penerimanya.

Korupsi

Pemerasan (*economic extortion*) merupakan sisi lain dari suap. Dalam kecurangan ini, pemasok tidak menawarkan suap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan si pembeli (pegawai pemerintah), namun justru si pegawai pemerintahlah yang meminta pemasok agar untuk membayar sejumlah tertentu kepadanya agar dibuat keputusan yang menguntungkan si pemasok.

Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No.30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi mencakup:

- Korupsi
- Suap
- Penggelapan dalam Jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan Kepentingan
- Gratifikasi
- Merintang proses pemeriksaan korupsi
- Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar

Tindak Pidana Korupsi (Lanjutan)

- Bank yang tidak memberikan rekening tersangka
- Saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- Saksi yang membuka identitas pelapor

Tindak Pidana

Undang-undang No.18 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Penyalahgunaan dokumen pemeriksaan,
- Penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan korupsi,
- Penyembunyian Tindak Pidana dalam Pemeriksaan,

Tindak Pidana

Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:

- Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana,
- Penyalahgunaan dokumen dan bukti serta keterangan dalam pemeriksaan.

Unsur Terjadinya Kecurangan

- Adanya satu tekanan pada seseorang,- *PRESSURE*
- Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,- *OPPORTUNITY*
- Adanya alasan pembenaran oleh si pelaku, sesuai dengan tingkat integritas pelakunya,- *RATIONALIZATION*

Identifikasi Risiko Kecurangan

Tindak kecurangan, terutama yang dikatakan sebagai '*white collar crime*' memiliki karakteristik tersembunyi.

Aksioma yang berlaku adalah: "*Fraud is hidden*".

Identifikasi Risiko Kecurangan

- ❑ Sebagian besar bukti – bukti kecurangan merupakan bukti – bukti yang sifatnya tidak langsung.
- ❑ Petunjuk awal kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala – gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja.

Identifikasi Risiko Kecurangan

- ❑ Opportunity → Kesempatan (kelemahan SPI)
- ❑ Pressure → Gejala (symptom) pada pelaku
- ❑ Rationalization → Integritas para pelaku

Identifikasi Risiko Kecurangan

Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi pribadi seseorang tersebut dinamakan **red flag** (*Fraud warning signs*) atau tanda – tanda yang terlihat bahwa kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau diduga akan terjadi.

Identifikasi Risiko Kecurangan

Yang perlu diperhatikan adalah meskipun timbulnya *red flag* tidak selalu merupakan adanya kecurangan, namun *red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi.

Red flag

Kecurangan LK:

- Manajer berbohong pada auditor atau terlalu berlebihan dalam menjawab pertanyaan auditor
- Pengalaman auditor di masa lalu
- Manajemen menempatkan penekanan yang tidak wajar dalam proyeksi keuntungan atau target kuantitatif lainnya
- Lingkungan pengendalian menunjukkan adanya kelemahan

Red flag (Lanjutan)

- Porsi terbesar kompensasi kepada manajemen tergantung kepada pencapaian target kuantitatif
- Manajer menunjukkan sikap bermusuhan dengan auditor
- Sering dilakukan penggantian manajemen dan personal utama bagian akuntansi

Red flag

Employee Fraud:

- Terdapat perubahan gaya hidup (menggunakan mobil mewah, perhiasan atau rumah mewah),
- Memiliki masalah hutang pribadi atau kredit, yang jumlahnya cukup signifikan,
- Ketakutan kehilangan pekerjaan,
- Menolak mengambil cuti tahunan atau ijin sakit,
- Tidak adanya pemisahan fungsi dalam area-area yang rentan terjadi kecurangan.

Red flag

Penerima:

- *The Big Spender*
- *The Gift Taker*
- *The Odd Couple*
- *The Rule breaker*
- *The Complainer*
- *The Genuine Need*

Red flag

Pemberi:

- *The Gift Bearer*
- *The Sleaze factor*
- *The Too Successful bidder*
- *Poor quality, higher prices*

Identifikasi Risiko Kecurangan

Selain itu, beberapa sumber yang mungkin dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah:

- Flowchart proses bisnis,
- Hasil assessment internal risk,
- Matriks pengendalian risiko,
- Temuan audit internal maupun eksternal.

Dokumentasi Identifikasi Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia

Nama Satuan Kerja:

Pentapan Konteks Pemetaan Risiko Kecurangan			Identifikasi Risiko Kecurangan	
A.	KEGIATAN UTAMA			
	1.	Audit Keuangan	Suap yang diperoleh melalui	
			Penerimaan hadiah	
B.	KEGIATAN PENUNJANG			
	1.			
	2.			
	3.			

ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko Kecurangan

Tahap analisis risiko kecurangan mencakup dua tahap penilaian, yaitu menilai besarnya kemungkinan terjadinya risiko kecurangan di setiap modus kecurangan yang teridentifikasi dan menilai besarnya impact yang diderita atau tingkat signifikansi dari risiko kecurangan yang teridentifikasi tersebut.

Kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan

Tingkat kemungkinan terjadinya suatu kecurangan diukur dari frekuensi atau seberapa sering kecurangan tersebut terjadi yang dapat dilihat dari catatan historis dan perkiraan kejadiannya di masa mendatang.

Kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan

Kategori Kemungkinan	Persentase kemungkinan terjadinya
----------------------	-----------------------------------

Sangat Jarang	Kurang dari 10%
---------------	-----------------

Kemungkinan Kecil	10% - 50%
-------------------	-----------

Mungkin	50% - 70%
---------	-----------

Kemungkinan Besar	70% - 90%
-------------------	-----------

Hampir pasti	90% - 100%
--------------	------------

Tingkat Signifikansi Risiko Kecurangan

Luasnya kerugian keuangan atau kerugian non keuangan diukur dari seberapa besar kerugian yang harus ditanggung atau seberapa berat keruasakan yang terjadi, yang diukur dari pengalaman masa lalu dan / atau perkiraan kerugian masa mendatang yang mungkin diderita.

Tingkat Signifikan Risiko Kecurangan

Kategori *Impact*-nya

Tidak Signifikan Kurang dari \$ 250,000

Kecil > \$ 250,000 < \$ 500,000

Medium > \$ 500,000 < \$ 800,000

Besar > \$ 800,000 < \$ 1,000,000

Sangat Besar > \$ 1,000,000

Tingkat Signifikan

Impact
Sangat
SignifikanImpact
BesarImpact
MediumImpact
KecilImpact
Tidak
signifikan

Sangat Jarang

Kemungkinan
Kecil

Mungkin

Kemungkinan
Besar

Hampir Pasti

Kemungkinan Terjadinya

Peringkat Risiko

Uraian	Tingkat Risiko	Risiko No.
Ekstrim	5	
Tinggi	4	
Moderat	3	
Rendah	2	
Sangat rendah	1	

Dokumentasi Analisis Risiko

Identifikasi Risiko Kecurangan	Kemungkinan Terjadinya	Tingkat Signifikan / Pengaruh	Tingkat Risiko Kecurangan
.....			
Suap yang diperoleh melalui	3 (Mungkin)	4 (Besar)	4 (Tinggi)
Penerimaan hadiah	5 (Hampir Pasti)	3 (Medium)	5 (Ekstrim)

EVALUASI RISIKO

Identifikasi Yang Terkait

Pemahaman ini akan sangat membantu dalam merancang respon terhadap risiko itu sendiri nantinya, termasuk penetapan pembagian tugas, reviu, pendelegasian wewenang, dan prosedur audit kecurangan yang bersifat proaktif.

Identifikasi Yang Terkait

- melalui pemahaman alur kegiatan, (SOP) atau manual pelaksanaan pekerjaan, mempelajari alur kerja yang biasa terjadi sehari-hari, pemahaman akan job description di masing-masing posisi dalam struktur entitas.
- pemahaman yang baik akan sangat membantu identifikasi kerentanan dan kendali intern yang seharusnya ada untuk memitigasi kerentanan tersebut

Kendali Intern Atas Risiko Kecurangan

Masing-masing modus kecurangan yang teridentifikasi harus dicermati, kemudian diamati apakah kerentanan terhadap risiko kecurangan yang terdapat di dalamnya telah dimitigasi dengan baik melalui rancangan kendali intern.

Efektivitas Kendali Intern

- ❑ melakukan penilaian apakah kendali intern yang diberlakukan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.
- ❑ Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas kendali intern yang dilaksanakan, apakah cukup efektif untuk memitigasi risiko kecurangan yang teridentifikasi.

Efektivitas Kendali Intern

- ❑ sumber informasi: Laporan hasil audit ketaatan, Laporan monitoring, atau dari beberapa laporan kegiatan supervisi yang diberlakukan.
- ❑ harus mempertimbangkan prosedur reviu dan pemantauan yang tepat untuk memperoleh keyakinan bahwa struktur kendali internnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Dokumentasi Evaluasi Risiko

Tingkat Risiko Kecurangan	Orang / Bagian yang terkait	Kendali Intern yang ada	Efektivitas Kendali Intern	
4 (Tinggi)	PM, PT, KT	Supervisi	Tidak efektif	
		berjenjang		
5 (Ekstrim)				



Penanganan Sisa Risiko

Penentuan Sisa Risiko

- Evaluasi dengan mempertimbangkan ada tidaknya kendali intern beserta efektivitas pelaksanaan kendali internnya.
- Masing-masing modus risiko kecurangan dapat ditentukan peringkat risiko akhirnya, yaitu sisa risiko yang harus direspon lebih lanjut.
- Digambarkan dalam Risk Map.

Residual Risk Map

Uraian	Level Risiko	Risiko No.
Ekstrim	5	
Tinggi	4	
Moderat	3	
Rendah	2	
Sangat rendah	1	

Sisa Risiko

Penyebab

- Pengendalian yang dirancang untuk menangani risiko tidak dijalankan dengan baik,
- Pengendalian tidak berjalan secara efektif,

Respon

	Improve	Memperbaiki kendali intern
	Enhance	Memperkuat kendali intern, baik penguatan dalam rancangan kendali maupun pelaksanaannya
	Monitor	Memonitor pelaksanaan kendali intern
	Optimize	Mengoptimalkan kendali intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya
	Accept	Risiko yang dapat diterima.

Respon

- Merancang dan mengimplementasikan prosedur dan kendali yang baru,
- Implementasi tambahan pengendalian,
- Penguatan prosedur kendali yang sudah ada,
- Mengurangi risiko dengan menghapus kegiatan tersebut dari aktivitas organisasi,
- Merancang teknik auditing kecurangan yang proaktif,
- Merancang kegiatan tertentu lainnya.

Lembar Kerja Pemetaan

Kendali Intern yang ada	Efektivitas Kendali Intern	Sisa Risiko	Respon atas Sisa Risiko
Supervisi	Tidak efektif	5 (Ekstrim)	1. Assessment AU
berjenjang			2. Diklat Supervisi
			3. Rotasi Pegawai
			4. Non Job AU ttt



Terima Kasih